P U T U S A N

Nomor 2269/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ahmad Sanjaya**;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 27 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Simpang Pemda Pondok Batuan Kel. Tanjung Anom Kec. Medan Sunggal Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mocok- mocok;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

Terdakwa tidak mau didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun oleh Majelis Hakim telah memberitahukan dan menunjuk Penasehat Hukum unruk Terdakwa, namun Terdakwa tetap menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2269/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 4 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2269/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 4 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Sanjaya telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4,94 (empat koma Sembilan puluh tujuh) gram berat netto 4,67 (empat koma enam puluh tujuh) gram sebagaimana yang didakwakan yaitu melanggar primair Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Sanjaya dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subs 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat Brutto sebanyak 4,97 (empat koma sembilan tujuh) gram berat Netto sebanyak 4,67 (empat koma enam tujuh) gram.
   - 1 (satu) Bungkus kotak rokok magnum

   Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar agar Terdakwa Ahmad Sanjaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya Mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Primair:

Bahwa ia terdakwa Ahmad Sanjaya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 22.15 wib, atau setidak-tidaknya pada bulan Agustus 2022 bertempat di Jalan Perbatasan Kel. Sitirejo II Kec. Medan Amplas Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4,97 (empat koma sembilan puluh tujuh) gram berat netto 4,67 (empat koma enam puluh tujuh) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 wib, saksi Heri K. Sitompul , saksi Sihol T Nainggolan dan saksi Rikardo Sinaga anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara mendapatkan informasi dari informan bahwa di Jalan Perbatasan Kel. Sitirejo II Kec. Medan Amplas Kota Medan ada peredaran narkoba yang dilakukan oleh Dwi, selanjutnya saksi Heri K. Sitompul, saksi Sihol T Nainggolan dan saksi Rikardo Sinaga anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara melakukan penyelidikan dengan cara Undercoverbuy, selanjutnya saksi Sihol T Nainggolan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 wib menghubungi Dwi untuk melakukan pemesan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan disepakati untuk melakukan transaksi di Jalan Perbatasan Kel. Sitirejo II Kec. Medan Ampalas Kota Medan. Kemudian pada tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 wib saksi Heri K. Sitompul, saksi Sihol T Nainggolan dan saksi Rikardo Sinaga anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara melihat terdakwa Ahmad Sanjaya di Jalan Perbatasan Kel. Sitirejo II Kec. Medan Ampalas Kota Medan tepatnya di pinggir jalan lalu saksi Heri K. Sitompul, saksi Sihol T Nainggolan dan saksi Rikardo Sinaga menghampiri terdakwa Ahmad Sanjaya dengan mengatakan “mana bang Dwi” kemudian terdakwa Ahmad Sanjaya menjawab “ titip aku ajah kata abang itu” kemudian saksi Heri K. Sitompul, saksi Sihol T Nainggolan dan saksi Rikardo Sinaga menjawab “mana barangnya” selanjutnya terdakwa Ahmad Sanjaya mengambil narkotika jenis sabu tersebut dari kantong saku terdakwa 1 (satu) buah kotak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rokok magnum yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dan pada saat itu juga terdakwa Ahmad Sanjaya langsung dilakukan penangkapan dan dari genggaman tangan terdakwa dapat disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4,97 (empat koma sembilan puluh tujuh) gram berat netto 4,67 (empat koma enam puluh tujuh) gram selanjutnya terdakwa di introgasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4,97 (empat koma sembilan puluh tujuh) gram berat netto 4,67 (empat koma enam puluh tujuh) gram tersebut untuk dijual kepada pembeli dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000.- (Seratus ribu rupiah) apabila terjual, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang disita di bawa Ke Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium barang bukti Narkotika jenis sabu No. Lab.4971/NNF/2022 tanggal 05 September 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si. Apt. dan Riski Amalia, S.IK. telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti milik terdakwa Ahmad Sanjaya benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I (satu) Nomor. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidair:

Bahwa ia terdakwa Ahmad Sanjaya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 22.15 wib, atau setidak-tidaknya pada bulan Agustus 2022 bertempat di Jalan Perbatasan Kel. Sitirejo II Kec. Medan Amplas Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4,97 (empat koma sembilan puluh tujuh) gram berat netto 4,67 (empat koma enam puluh tujuh) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 wib, saksi Heri K. Sitompul , saksi Sihol T Nainggolan dan saksi Rikardo Sinaga anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara mendapatkan informasi dari informan bahwa di Jalan Perbatasan Kel. Sitirejo II Kec. Medan Amplas Kota Medan ada memiliki narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Dwi, selanjutnya saksi Heri K. Sitompul, saksi Sihol T Nainggolan dan saksi Rikardo Sinaga anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara melakukan penyelidikan dengan cara Undercoverbuy, selanjutnya saksi Sihol T Nainggolan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 wib menghubungi Dwi untuk melakukan pemesan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan disepakati untuk melakukan transaksi di Jalan Perbatasan Kel. Sitirejo II Kec. Medan Ampalas Kota Medan. Kemudian pada tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 wib saksi Heri K. Sitompul, saksi Sihol T Nainggolan dan saksi Rikardo Sinaga anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara melihat terdakwa Ahmad Sanjaya di Jalan Perbatasan Kel. Sitirejo II Kec. Medan Ampalas Kota Medan tepatnya di pinggir jalan lalu saksi Heri K. Sitompul, saksi Sihol T Nainggolan dan saksi Rikardo Sinaga menghampiri terdakwa Ahmad Sanjaya dengan mengatakan “mana bang Dwi” kemudian terdakwa Ahmad Sanjaya menjawab “ titip aku ajah kata abang itu” kemudian saksi Heri K. Sitompul, saksi Sihol T Nainggolan dan saksi Rikardo Sinaga menjawab “mana barangnya” selanjutnya terdakwa Ahmad Sanjaya mengambil narkotika jenis sabu tersebut dari kantong saku terdakwa 1 (satu) buah kotak rokok magnum yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dan pada saat itu juga terdakwa Ahmad Sanjaya langsung dilakukan penangkapan dan dari genggaman tangan terdakwa dapat disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4,97 (empat koma sembilan puluh tujuh) gram berat netto 4,67 (empat koma enam puluh tujuh) gram, selanjutnya terdakwa di introgasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4,97 (empat koma sembilan puluh tujuh) gram berat netto 4,67 (empat koma enam puluh tujuh) gram tersebut adalah milik Dwi untuk dijual kepada pembeli, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang disita di bawa Ke Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4,97 (empat koma sembilan puluh tujuh) gram berat netto 4,67 (empat koma enam puluh tujuh) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium barang bukti Narkotika jenis sabu No. Lab.4971/NNF/2022 tanggal 05 September 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si. Apt. dan Riski Amalia, S.IK. telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti milik terdakwa Ahmad Sanjaya benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I (satu) Nomor. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksudnya dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi. Sihol T Nainggolan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bersama rekan sebagai anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 22.15 Wib, bertempat di Jalan Perbatasan Kel. Sitirejo II Kec. Medan Amplas Kota Medan, karena telah melakukan perbuatan menjual, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat brutto 4,97 (empat koma sembilan puluh tujuh) gram berat netto 4,67 (empat koma enam puluh tujuh) gram;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 Wib, saksi bersama rekan yaitu Heri K. Sitompul dan Rikardo Sinaga merupakan anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara mendapatkan informasi dari informan yang memberitahukan bahwa di daerah Jalan Perbatasan Kel. Sitirejo II Kec. Medan Amplas Kota Medan ada peredaran narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh orang bernama Dwi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, guna menindak lanjuti hal tersebut lalu saksi bersama rekan yaitu Heri K. Sitompul dan Rikardo Sinaga telah melakukan penyelidikan dengan cara Undercoverbuy. Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 Wib saksi telah menghubungi Dwi dengan maksud hendak memesan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah), saksi dan Dwi telah kesepakatan untuk melakukan transaksi bertempat di Jalan Perbatasan Kel. Sitirejo II Kec. Medan Ampalas Kota Medan. Sekira pukul 22.00 Wib saksi, Heri K. Sitompul dan Rikardo Sinaga melihat dan bertemu dengan Terdakwa di pinggir Jalan Perbatasan Kel. Sitirejo II Kec. Medan Ampalas Kota Medan, kemudian saksi, Heri K. Sitompul dan Rikardo Sinaga bertanya kepada Terdakwa “mana bang Dwi” kemudian Terdakwa menjawab “kata abang itu titip aku aja” kemudian saksi, Heri K. Sitompul dan saksi Rikardo Sinaga menjawab “mana barangnya” kemudian terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah kotak rokok Magnum dari kantong saku dimana didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu. Melihat kejadian tersebut lalu saksi dan rekan langsung menangkap Terdakwa beserta barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4,97 (empat koma sembilan puluh tujuh) gram, berat netto 4,67 (empat koma enam puluh tujuh) gram;
  2. 1 (satu) buah kotak rokok Magnum;
- Bahwa, setelah dilakukan introgasi Terdakwa mengakui barang bukti narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa tersebut adalah barang yang dittipkan oleh Dwi untuk dijual kepada pembeli dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setelah barang tersebut laku terjual maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang disita di bawa Ke Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa yang telah menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan terhadap perbuatan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi. Rikardo Sinaga, S.H, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bersama rekan sebagai anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 22.15 Wib, bertempat di Jalan Perbatasan Kel. Sitirejo II Kec. Medan Amplas Kota Medan, karena telah melakukan perbuatan menjual, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat brutto 4,97 (empat koma sembilan puluh tujuh) gram berat netto 4,67 (empat koma enam puluh tujuh) gram;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 Wib, saksi bersama rekan yaitu Heri K. Sitompul dan Sihol T Nainggolan merupakan anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara mendapatkan informasi dari informan yang memberitahukan bahwa di daerah Jalan Perbatasan Kel. Sitirejo II Kec. Medan Amplas Kota Medan ada peredaran narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh orang bernama Dwi;
- Bahwa, guna menindak lanjuti hal tersebut lalu saksi bersama rekan yaitu Heri K. Sitompul dan Sihol T Nainggolan telah melakukan penyelidikan dengan cara Undercoverbuy. Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 Wib saksi telah menghubungi Dwi dengan maksud hendak memesan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah), saksi dan Dwi telah kesepakatan untuk melakukan transaksi bertempat di Jalan Perbatasan Kel. Sitirejo II Kec. Medan Ampalas Kota Medan. Sekira pukul 22.00 Wib saksi, Heri K. Sitompul dan Sihol T Nainggolan melihat dan bertemu dengan Terdakwa di pinggir Jalan Perbatasan Kel. Sitirejo II Kec. Medan Ampalas Kota Medan, kemudian saksi, Heri K. Sitompul dan Sihol T Nainggolan bertanya kepada Terdakwa “mana bang Dwi” kemudian Terdakwa menjawab “kata abang itu titip aku aja” kemudian saksi, Heri K. Sitompul dan Sihol T Nainggolan menjawab “mana barangnya” kemudian terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah kotak rokok Magnum dari kantong saku dimana didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu. Melihat kejadian tersebut lalu saksi dan rekan langsung menangkap Terdakwa beserta barang bukti berupa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4,97 (empat koma sembilan puluh tujuh) gram, berat netto 4,67 (empat koma enam puluh tujuh) gram;
2. 1 (satu) buah kotak rokok Magnum;

- Bahwa, setelah dilakukan introgasi Terdakwa mengakui barang bukti narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa tersebut adalah barang yang dittipkan oleh Dwi untuk dijual kepada pembeli dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setelah barang tersebut laku terjual maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang disita di bawa Ke Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa yang telah menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan terhadap perbuatan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Analisi Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 4971/NNF/2022 tanggal 05 September 2022 oleh Debora M. Hutagaol, S,Si, M. Farm., Apt dan Riski Aamalia, S.IK. Berdasarkan barang bukti yang diperiksa dan dianalisis berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 4,67 (empat koma enam puluh tujuh) gram milik Terdakwa Ahmad Sanjaya adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;
- Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 23 Agustus 2022 telah melakukan penghitungan / penimbangan barang bukti sitaan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4,97 (empat koma sembilan puluh tujuh) gram, berat netto 4,67 (empat koma enam puluh tujuh) gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 22.15 Wib, bertempat di Jalan Perbatasan Kel. Sitirejo II Kec. Medan Amplas Kota Medan, karena telah melakukan perbuatan menjual, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat brutto 4,97 (empat koma sembilan puluh tujuh) gram berat netto 4,67 (empat koma enam puluh tujuh) gram;
- Bahwa, Terdakwa kenal dengan Dwi sudah lebih kurang 2 (dua) bulan dan Terdakwa sering nongkrong di Jalan Perbatasan Kel. Sitirejo II Kec. Medan Amplas Kota Medan. Pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa telah bertemu dengan Dwi bertempat di Jalan Perbatasan Kel. Sitirejo II Kec. Medan Amplas Kota Medan, lalu telah menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika golongan I jenis sabu kepada Terdakwa dengan mengatakan “kau tunggu disini, nanti ada yang mengambil, minta uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), bilang aja titip kau aja”. Oleh Dwi menjanjikan akan memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (serratus ribu rupiah) apabila barang tersebut telah laku terjual. Setelah Terdakwa menerima sabu tersebut lalu Terdakwa telah memasukkannya kedalam bungkusan rokok merek Magnum dan menyimpannya dalam saku Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib telah datang 3 (tiga) orang laki-laki menjumpai Terdakwa dan bertanya “mana bang Dwi” Terdakwa menjawab “kata abang itu titip aku aja” mereka mengatakan “mana barangnya”, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil narkotika golongan I jenis sabu dari kontongnya untuk diserahkan kepada ke 3 (tiga) orang tersebut, namun Terdakwa tidak menyangka bahwa ketiga orang tersebut adalah anggota polisi yang sedang menyamar sebagai pembeli sabu;
- Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap telah disita barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4,97 (empat koma sembilan puluh tujuh) gram, berat netto 4,67 (empat koma enam puluh tujuh) gram;
  2. 1 (satu) buah kotak rokok Magnum;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang disita di bawa Ke Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, perbuatan Terdakwa yang telah menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan terhadap perbuatan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4,97 (empat koma sembilan puluh tujuh) gram, berat netto 4,67 (empat koma enam puluh tujuh) gram;
2. 1 (satu) buah kotak rokok Magnum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 22.15 Wib, bertempat di Jalan Perbatasan Kel. Sitirejo II Kec. Medan Amplas Kota Medan, karena telah melakukan perbuatan menjual, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat brutto 4,97 (empat koma sembilan puluh tujuh) gram berat netto 4,67 (empat koma enam puluh tujuh) gram;
- Bahwa, benar Terdakwa kenal dengan Dwi sudah lebih kurang 2 (dua) bulan dan Terdakwa sering nongkrong di Jalan Perbatasan Kel. Sitirejo II Kec. Medan Amplas Kota Medan. Pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa telah bertemu dengan Dwi bertempat di Jalan Perbatasan Kel. Sitirejo II Kec. Medan Amplas Kota Medan, lalu telah menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika golongan I jenis sabu kepada Terdakwa dengan mengatakan “kau tunggu disini, nanti ada yang mengambil, minta uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), bilang aja titip kau aja”. Oleh Dwi menjanjikan akan memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (serratus ribu rupiah) apabila barang tersebut telah laku terjual. Setelah Terdakwa menerima sabu tersebut lalu Terdakwa telah memasukkannya kedalam bungkusan rokok merek Magnum dan menyimpannya dalam saku Terdakwa;
- Bahwa benar sekira pukul 22.00 Wib telah datang 3 (tiga) orang laki-laki menjumpai Terdakwa dan bertanya “mana bang Dwi” Terdakwa menjawab

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"kata abang itu titip aku aja" mereka mengatakan "mana barangnya", selanjutnya Terdakwa langsung mengambil narkotika golongan I jenis sabu dari kontongnya untuk diserahkan kepada ke 3 (tiga) orang tersebut, namun Terdakwa tidak menyangka bahwa ketiga orang tersebut adalah anggota polisi yang sedang menyamar sebagai pembeli sabu;

- Bahwa, benar pada saat Terdakwa ditangkap telah disita barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4,97 (empat koma sembilan puluh tujuh) gram, berat netto 4,67 (empat koma enam puluh tujuh) gram;
  2. 1 (satu) buah kotak rokok Magnum;
- Bahwa, benar perbuatan Terdakwa yang telah menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan terhadap perbuatan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, yaitu:

Primair:

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidair:

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk susideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Adapun yang dimaksud dengan Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Sedangkan orang perorangan adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan sebutan kata “barang siapa”, Sedangkan tindak pidana diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal istilah “setiap orang”. Namun kedua istilah ini sama-sama mempunyai maksud yang sama karena menyangkut pelaku dari tindak pidana dan mereka yang dapat dimintakan pertanggungjawaban. jika pelakunya orang perseorangan mengacu pada pertanggungjawaban manusia sebagai person (*naturalijk persoon*);

Menimbang, bahwa guna memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang dader pada delik materil (*materiele delicten, materieel omschreven delicten*), tentunya terlebih dahulu harus dibuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang didakwakan atas dirinya oleh Penuntut Umum. Atas dasar itu perlu kiranya dihubungkan antara masalah pertanggungjawaban pidana dengan kesalahan dan pembuktian dimuka persidangan atas diri Terdakwa yang telah disangka sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa syarat-syarat pokok dari sesuatu delik itu adalah:

- Semua unsur dari delik telah dipenuhi;
- Pelaku dapat dimintakan pertanggungjawab pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;
- Tindakan dari pelaku dilakukan baik dengan sengaja atau culpa;
- Pelaku tersebut dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas diketahui unsur “barang siapa/setiap orang” tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi unsur ini

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

harus dihubungkan dengan unsur lainnya yang menyertai unsur setiap orang/barang siapa sebagaimana diatur dan didakwa atas diri Terdakwa dalam surat dakwaan serta ditambah dengan adanya keyakinan Hakim atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut dapat diketahui bahwa unsur barang siapa/setiap orang ini, tidak dapat berdiri sendiri masih tergantung pada unsur lainnya, apabila unsur lainnya yang menyertai unsur ini telah terpenuhi maka unsur "barang siapa/setiap orang" baru terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan dikepolisian yang berkaitan erat dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dipersidangan oleh Majelis Hakim telah memeriksa, menanyakan dan mencocokkan identitas Terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan, dengan demikian orang yang dihadapkan kepersidangan ini adalah Terdakwa yang bernama **Ahmad Sanjaya**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan keterangan para saksi dipersidangan dimana orang yang dihadapkan kepersidangan ini adalah benar Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan terhadap orang yang disangka dan dihadapkan kepersidangan ini tidak terdapat kesalah/kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang/barang siapa telah dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan MA RI Nomor: 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983, kembali ditegaskan dalam pertimbangannya menyatakan bahwa unsur setiap orang (barang siapa) hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersama-sama dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur pertama yaitu unsur setiap orang dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dikatakan dengan hak adalah seseorang diberikan kekuasaan untuk melakukan sesuatu sebagaimana yang telah ditentukan dalam hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Selain dari adanya hak tentu ada kewajiban yang harus dilaksanakan dan dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam bahasa Belanda perbuatan melawan hukum disebut dengan "*wederrechtelijk*" dalam ranah hukum pidana. Ada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

juga yang mengartikan sebagai perbuatan bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (met krenking van eens anders recht), perbuatan tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*);

Menimbang, bahwa hal yang sama juga dikemukanan oleh Lamintang. bahwa Istilah "tanpa hak" dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*". meliputi beberapa pengertian, yaitu:

a. Bertentangan dengan hukum objektif;
b. Bertentangan dengan hak orang lain;
c. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
d. Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana menurut Sudarto, terdapat 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum yaitu ajaran sifat melawan hukum yang formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil. Menurut ajaran sifat melawan hukum formil, suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum, apabila perbuatan di ancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana dalam Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut, dapat hapus hanya berdasarkan suatu ketentuan Perundang-undangan. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan (hukum tertulis);

Menimbang, bahwa menurut ajaran sifat melawan hukum yang materiil, suatu perbuatan melawan hukum atau tidak, tidak hanya terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan (yang tertulis) saja, akan tetapi harus melihat berlakunya azas-azas hukum yang tidak tertulis. Sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata masuk dalam rumusan tindak pidana dapat hapus berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan juga berdasarkan aturan-aturan yang tidak tertulis. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis termasuk tata susila dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Penjelasan Umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara karena telah melakukan tindak pidana secara melawan hukum menjual, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sihol T Nainggolan dan saksi. Rikardo Sinaga, S.H pada pokoknya menerangkan bahwa saksi bersama rekan sebagai anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 22.15 Wib, bertempat di Jalan Perbatasan Kel. Sitirejo II Kec. Medan Amplas Kota Medan, karena telah melakukan perbuatan menjual, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat brutto 4,97 (empat koma sembilan puluh tujuh) gram berat netto 4,67 (empat koma enam puluh tujuh) gram;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap telah menyita barang bukti berupa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4,97 (empat koma sembilan puluh tujuh) gram, berat netto 4,67 (empat koma enam puluh tujuh) gram;
2. 1 (satu) buah kotak rokok Magnum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa telah bertemu dengan Dwi bertempat di Jalan Perbatasan Kel. Sitirejo II Kec. Medan Amplas Kota Medan, lalu telah menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika golongan I jenis sabu kepada Terdakwa dengan mengatakan "kau tunggu disini, nanti ada yang mengambil, minta uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), bilang aja titip kau aja". Oleh Dwi menjanjikan akan memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (serratus ribu rupiah) apabila barang tersebut telah laku terjual. Setelah Terdakwa menerima sabu tersebut lalu Terdakwa telah memasukkannya kedalam bungkusan rokok merek Magnum dan menyimpannya dalam saku Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dimana pada saat Terdakwa melakukan perbuatan menerima, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk itu. Lebih lanjut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a menyebutkan bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penjelasan Pasal 7 menyebutkan yang dimaksud dengan "pelayanan kesehatan" adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis. Yang dimaksud dengan "pengembangan ilmu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pengetahuan dan teknologi" adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya. Lebih lanjut Pasal 8 menyebutkan bahwa:

(1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
(2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 12.

(1) Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(2) Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa Pasal 39 dimana penyaluran narkotika dilakukan oleh:

(1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana disebutkan di atas dan dihubungkan dengan keterangan saksi dan Terdakwa, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Atas perbuatan tersebut juga tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa bukan suatu alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum jika Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu adalah untuk memperoleh keuntungan berupa sejumlah uang karena Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dengan sangat jelas dan tegas menyatakan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan selain yang dimaksudkan dalam pasal 8 dan penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf (a);

Menimbang, bahwa disisi lain berdasarkan norma dan kaedah hukum yang hidup ditengah masyarakat dengan sangat jelas melarang dan mengecam bahwa perbuatan menjual, menggunakan, menjadi perantara dalam jual beli dan lain sebagainya yang berhubungan dengan narkotika adalah dilarang dan dianggap sebagai perbuatan yang tercela;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur kedua yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa memperhatikan susunan kata dalam unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur dari kata tersebut terpenuhi maka Majelis Hakim menyatakan unsur ke-tiga ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa arti kata menawarkan adalah mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai). Referensi: http://kamusbahasaindonesia. Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Perantara adalah orang yang menjadi penghubung, makelar dalam jual beli. Menukar adalah mengganti (dengan yang lain) menyilih, mengubah. Menyerahkan adalah memberikan, menyampaikan (kepada), memberikan dengan penuh kepercayaan. Menerima adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung) sesuatu yg diberikan, dikirimkan;

Menimbang, bahwa Pasal 3 menyebutkan bahwa Undang-Undang tentang Narkotika diselenggarakan berasaskan:

a. Keadilan;

b. Pengayoman;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. Kemanusiaan;
d. Ketertiban;
e. Perlindungan;
f. Keamanan;
g. Nilai-nilai ilmiah; dan
h. Kepastian hukum.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:

a. Narkotika Golongan I;
b. Narkotika Golongan II; dan
c. Narkotika Golongan III.

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tanggal: 12 Oktober 2009 bahwa narkotika jenis sabu masuk dalam daftar narkotika golongan I yang tercatat pada nomor urut 61 dengan sebutan METAMFETAMINA: (+)-(S)-N, α –dimetilfenetilamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sihol T Nainggolan dan saksi. Rikardo Sinaga, S.H pada pokoknya menerangkan bahwa saksi bersama rekan sebagai anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 22.15 Wib, bertempat di Jalan Perbatasan Kel. Sitirejo II Kec. Medan Amplas Kota Medan, karena telah melakukan perbuatan menjual, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat brutto 4,97 (empat koma sembilan puluh tujuh) gram berat netto 4,67 (empat koma enam puluh tujuh) gram;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap telah menyita barang bukti berupa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4,97 (empat koma sembilan puluh tujuh) gram, berat netto 4,67 (empat koma enam puluh tujuh) gram;
2. 1 (satu) buah kotak rokok Magnum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa Terdakwa kenal dengan Dwi sudah lebih kurang 2 (dua) bulan dan Terdakwa sering nongkrong di Jalan Perbatasan Kel. Sitirejo II Kec. Medan Amplas Kota Medan. Pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa telah bertemu dengan Dwi bertempat di Jalan Perbatasan Kel. Sitirejo II Kec. Medan Amplas Kota Medan, lalu telah menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika golongan I jenis sabu kepada Terdakwa dengan mengatakan "kau tunggu disini, nanti ada yang mengambil, minta uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), bilang aja titip kau aja". Oleh Dwi menjanjikan akan memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (serratus ribu rupiah) apabila barang tersebut telah laku terjual. Setelah Terdakwa menerima sabu tersebut lalu Terdakwa telah memasukkannya kedalam bungkusan rokok merek Magnum dan menyimpannya dalam saku Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sihol T Nainggolan dan saksi. Rikardo Sinaga menerangkan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 Wib, saksi bersama rekan yaitu Heri K. Sitompul dan Sihol T Nainggolan merupakan anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara mendapatkan informasi dari informan yang memberitahukan bahwa di daerah Jalan Perbatasan Kel. Sitirejo II Kec. Medan Amplas Kota Medan ada peredaran narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh orang bernama Dwi;

Menimbang, bahwa guna menindak lanjuti hal tersebut lalu saksi bersama rekan yaitu Heri K. Sitompul dan Sihol T Nainggolan telah melakukan penyelidikan dengan cara Undercoverbuy. Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 Wib saksi telah menghubungi Dwi dengan maksud hendak memesan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah), saksi dan Dwi telah kesepakatan untuk melakukan transaksi bertempat di Jalan Perbatasan Kel. Sitirejo II Kec. Medan Ampalas Kota Medan. Sekira pukul 22.00 Wib saksi, Heri K. Sitompul dan Sihol T Nainggolan melihat dan bertemu dengan Terdakwa di pinggir Jalan Perbatasan Kel. Sitirejo II Kec. Medan Ampalas Kota Medan, kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi, Heri K. Sitompul dan Sihol T Nainggolan bertanya kepada Terdakwa "mana bang Dwi" kemudian Terdakwa menjawab "kata abang itu titip aku aja" kemudian saksi, Heri K. Sitompul dan Sihol T Nainggolan menjawab "mana barangnya" kemudian terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah kotak rokok Magnum dari kantong saku dimana didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu;

Menimbnag, bahwa pada saat Terdakwa mau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut kepada saksi Heri K. Sitompul, saksi Sihol T Nainggolan dan kawan-kawan lalu Terdakwa telah ditangkap oleh saksi. selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti telah dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah benar barang bukti yang diajukan kepersidangan ini adalah narkotika golongan I jenis sabu, maka Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Analisi Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 4971/NNF/2022 tanggal 05 September 2022 oleh Debora M. Hutagaol, S,Si, M. Farm., Apt dan Riski Aamalia, S.IK. Berdasarkan barang bukti yang diperiksa dan dianalisis berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 4,67 (empat koma enam puluh tujuh) gram milik Terdakwa Ahmad Sanjaya adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui berat barang bukti dalam perkara Terdakwa, maka telah diajukan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 23 Agustus 2022 telah melakukan penghitungan / penimbangan barang bukti sitaan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4,97 (empat koma sembilan puluh tujuh) gram, berat netto 4,67 (empat koma enam puluh tujuh) gram;

Menimbang, bahwa, dipersidangan guna menguatkan pembuktiannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4,97 (empat koma sembilan puluh tujuh) gram, berat netto 4,67 (empat koma enam puluh tujuh) gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2.1 (satu) buah kotak rokok Magnum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut adalah salah dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun Terdakwa tetap melakukannya karena Terdakwa ingin mendapat suatu keuntungan/uang. Alasan sebagaimana disampaikan oleh Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum dan juga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah perbuatan yang wajar dan biasa, melainkan luar biasa dan berakibat buruk bagi perkembangan fisik dan mental generasi dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur ketiga yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf atas diri Terdakwa, untuk itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat Brutto sebanyak 4,97 (empat koma sembilan tujuh) gram berat Netto sebanyak 4,67 (empat koma enam tujuh) gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) Bungkus kotak rokok magnum;

Karena barang bukti berupa narkotika jenis sabu adalah barang yang dilarang dan terlarang untuk diedarkan, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim menyatakan terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan hanya sekedar memberikan efek jera, akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik, membina dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa selama ini dianggap salah dan menyimpang dari norma, kaedah serta perilaku yang salah. Kedepan setelah menjalani masa pembinaan di Rutan/Lembaga Permasyarakatan diharapkan Terdakwa menjadi pribadi yang baik bertanggungjawab sehingga bermanfaat dan berguna bagi keluarga, masyarakat dan negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pencegahan, pemberantasan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Sanjaya** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan membayar denda sejumlah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat Brutto sebanyak 4,97 (empat koma sembilan tujuh) gram berat Netto sebanyak 4,67 (empat koma enam tujuh) gram;
   - 1 (satu) Bungkus kotak rokok magnum);

   Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa tangga 3 Januari 2023 oleh Sayed Tarmizi, S.H., M.H., sebagai Hakim Nurmiati, S.H. dan Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risna Oktaviany Lingga, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Pantut Umum Tiorida J. Hutagaol. SH. Penuntut Umum dengan didampingi Penasehat Hukum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Nurmiati, S.H.	Sayed Tarmizi, S.H., M.H
Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H.,M.H	

Panitera Pengganti,

Risna Oktaviany Lingga, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)